

# 한국서부발전(주) 상임감사위원 권 고

제 목 공모전 저작권 귀속 약관 부적정  
관 계 부 서 ■■■■■처 ■■■■■부  
조 치 부 서 ■■■■■처 ■■■■■부  
구 분 규정관리  
내 용

## 1. 업무 개요

■■■■■처 ■■■■■부는 2022년부터 매년 전 국민을 대상으로 탄소중립 홍보 아이디어 공모전을 시행하였다. 「WP 탄소중립 대국민 아이디어 공모전 신청서의 공모약관」에는 응모 부문, 공모기간, 필수 제출서류 등 공모에 필요한 사항과 저작권 등에 관한 사항이 명시되어 있다.

## 2. 관계법령·규정 및 판단기준

「저작권법」 제10조에 따르면 저작자는 저작권(저작재산권과 저작인격권)을 가지고 저작물을 창작할 때부터 저작권이 발생한다고 명시하고 있다.

또한 문화체육관광부 「창작물 공모전 지침(“20.10.)」(이하 “지침”이라고 한다)에는 공모전에 출품된 응모작의 저작권은 저작자인 응모자에게 원시적으로 귀속된다고 되어 있다.

그리고 공모전 주최자는 입상하지 않은 응모작에 대해서는 어떠한 권리도 취득할 수 없으며, 별도의 반환 요청이 없는 한 입상하지 않은 응모작을 공모전

종료일로부터 3개월 이내에 모두 폐기하고 응모작을 접수할 때 응모작 반환 여부에 대한 응모자의 의사를 확인하는 절차를 마련하도록 하고 있다.

또한 공모전 주최자는 지침에서 제시하는 기준보다 응모자에게 불리하지 않은 범위 내에서 더 상세한 사항을 규정하거나 특약으로 정하도록 하고 있다.

따라서 업무 담당자는 국민을 대상으로 하는 공모전을 시행하면서 응모자의 권한을 침해하거나 과도하게 제한하지 않도록 노력하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안의 「WP 탄소중립 대국민 아이디어 공모전 신청서 공모약관」을 확인한 결과, ‘접수된 서류일체는 반환되지 않으며 수상작에 대한 소유권, 저작권, 지식재산권 등 모든 권리는 한국서부발전에게 귀속됨’이라고 되어 있다. 이는 저작자의 권리를 과도하게 제한하는 결과를 초래하고 있어 위의 지침에 준하여 약관을 개정하여 공모전을 시행할 필요가 있다.

### 관계부서 의견 및 검토 결과

□□□□□처 □□□□□부는 「WP 탄소중립 대국민 아이디어 공모전」 개최 준비 과정에서 관련 규정을 인지하지 못하였으며, 향후 「저작권법」 및 문화체육관광부 「창작물 공모전 지침(2020. 10.)」에 따라 저작자의 권리를 보호하는 방향에서 관련 업무를 수행하겠다는 의견을 밝혔다.

### 조치할 사항

□□□□□처장은 「창작물 공모전 지침」에 준하여 공모약관의 저작권에 관한 사항을 개정하시기 바랍니다.(권고)